

1517555-73.2019.8.26.0071

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... os fatos, o acusado foi condenado por tráfico de drogas (feito nº 1500294-44.2020.8.26.0594, fls. 112/113).

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517555-73.2019.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517555-73.2019.8.26.0071

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3128110/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8827762 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOILLSON JOANITO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Joillson Joanito dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 28 de julho de 2019, por volta de 16h, na Avenida Nações Norte, bairro Parque Olímpico, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Boletim de ocorrência (fls. 01/02), registro de ocorrência militar (fls. 03/08), relatório policial final (fls. 12).

Durante a audiência de fls. 29, na qual seria ofertada transação penal, o acusado

não compareceu.

Já na audiência de fls. 66/67 foi retirada a proposta de transação penal, visto que, à época, o acusado estava custodiado.

O réu foi citado (fls. 90).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 108/110 foi ofertada a respectiva defesa escrita e foi recebida a denúncia. Na mesma ocasião, as partes desistiram da oitiva da testemunha Bruna Sabrina da Silva Souza. Ainda, durante o citado ato processual, foi ouvido o CB PM Marcelo Batista dos Santos e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 117/120 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a privativa por restritiva de direitos.

Já a Defensoria às fls. 128/134 pleiteou pela absolvição por falha no arcabouço probatório ou o lançamento da pena no mínimo legal, a constatação da atenuante da confissão, a fixação do regime mais brando, com a substituição por restritiva ou a aplicação do sursis.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), registro de ocorrência militar (fls. 03/08), relatório policial final (fls. 12).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima, ouvida somente durante o inquisitivo (fls. 09), disse que reside no condomínio e, por isso, foi convocado. Afirmou que os objetos foram furtados da caixa do hidrante do segundo andar e que o réu é filho de uma moradora idosa do local. Soube que o réu se utilizou de uma chave que possuía da porta, pois costumava, de vez em quando, pernoitar na casa da mãe.

O policial militar Marcelo dos Santos, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disse que foram acionados acerca de um acidente de trânsito na Avenida Nações Norte. Afirmou que, quando chegaram ao local, não havia ninguém. Informou que foram então avisados que duas pessoas deram entrada no P.S. do bairro Bela Vista.

Esclareceu que o réu dirigia uma motocicleta de 600 cilindradas, que não foi encontrada, recolhida por alguns amigos do acusado. Mencionou que ele não era habilitado. Disse que a passageira, namorada do réu, sofreu uma lesão no pé com a queda da moto.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Joillson Joanito dos Santos, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou o delito. Disse que estava conduzindo a motocicleta quando um Fiat/Siena 'fechou' sua direção. Afirmou que tentou desviar e acabou caindo. Informou que não tinha habilitação, sendo que sua esposa estava na garupa da motocicleta. Esclareceu que acionou o guincho para recolher a motocicleta.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pela infração penal constante no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

É dos autos que o acusado caiu com a moto, e, por isso, causou escoriações em sua amásia.

Eis a menção de Bruna Sabrina da Silva Souza, constante às fls. 07: "Eu estava na garupa da moto e a moto deslizou na areia na rotatória na quadra 1 da Avenida Nações Norte. Estou com fratura no dedão pé esquerdo e escoriações pelo corpo". As lesões restaram comprovadas, já que o policial encontrou o acusado e a companheira PS do bairro Bela Vista.

Não obstante, o acusado, na versão dele, quase teria "participado" de um acidente. Além disso, a imperícia decorre da própria ausência de habilitação, tanto que durante a colheita da menção do acusado, ele assim citou (fls. 05): "Eu estava transitando pela Avenida Nações Norte e ao chegar na rotatória atrás do cabo e soldado, eu escorreguei na areia e cai com a moto (...)".

Portanto, efetivamente, ocorreu o próprio dano, ou seja, um "plus" perante o perigo.

No sentido:

Ementa: ART 309 CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO - DIREÇÃO PERIGOSA COMPROVADA - AUTOR ADMITE QUE NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO E QUE CONDUZIA O VEÍCULO - ACUSADO QUE NÃO PARA EM ATENDIMENTO AOS POLICIAIS QUE O ABORDARAM, SAINDO EM FUGA, PASSANDO POR FARÓIS VERMELHOS, CONDUZINDO NA CONTRAMÃO DAS VIAS - PERIGO DE DANO CONFIGURADO DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COESOS - SENTENÇA QUE O CONDENOU A 09 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO MANTIDA.

(TJSP, 6ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Paulo, Apelação nº 0008987-80.2018.8.26.0006, relatora Dra. Flávia Bezerra Tone, julgado em 04/10/2022)

Passo à fixação da pena.

De início, a pena alternativa de multa é inaplicável, visto que, após os fatos, o acusado foi condenado por tráfico de drogas (feito nº 1500294-44.2020.8.26.0594, fls. 112/113).

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena permanece no piso, 6 (seis) meses de detenção.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Entretanto, sem efeitos na reprimenda, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O regime é o inicial aberto, nos moldes do art. 33, §2º, "c" e §3º do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a privativa por restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, face o óbice constante no art. 46 "caput" do Digesto Material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu JOILLSON JOANITO DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no art. 309 da Lei nº 9.503/97.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Com a ocorrência da coisa julgada material, oficie-se à Central de Penas

Alternativas local, para a implementação da reprimenda.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/03, em primeiro grau, no âmbito do JECRIM, há isenção de taxa judiciária.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA